RÉPUBLIQUE FRANÇAISE • COLLECTIVITÉ DE CORSE

CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU

COTE OFFICIELLE : **LOCHJU-SANTE-PIECE-11-TRANSPORT-MARITIME**

DATE DE SCELLEMENT : **Octobre 2026**

AUTORITÉ DESTINATAIRE / JURIDICTION :

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia / Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CADRE JURIDIQUE & VISAS OPPOSABLES :

Articles L. 160-8, L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale • Principe d'égalité et de continuité du service public • Convention DSP Maritime CdC 2023-2029

RECOURS CONTENTIEUX PRÉALABLE & INDEMNITAIRE : PRISE EN CHARGE INTÉGRALE DES TRANSPORTS SANITAIRES MARITIMES

POUR : Les Usagers et Patients Insulaires Contre-Indiqués au Transport Aérien
CONTRE : 1° La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM de Corse-du-Sud et Haute-Corse)
2° L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse
3° L'État (Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités)

I. EXPOSÉ DES FAITS ET DISCRIMINATION THÉRAPEUTIQUE

Chaque année en Corse, entre **4 000 et 6 000 traversées maritimes** sont effectuées par des patients devant se rendre sur le continent (Marseille, Toulon, Nice) pour subir des soins hautement spécialisés ou des interventions chirurgicales lourdes non pratiquées sur l'île.

Contrairement aux flux aériens réguliers (Air Corsica), ces patients présentent des **contre-indications médicales absolues au vol pressurisé** délivrées par leurs praticiens hospitaliers ou spécialistes :

- **Pneumologie :** Risques létaux de barotraumatisme, antécédents récents de pneumothorax, emphysème bulleux, BPCO sous oxygénothérapie continue non autorisée en cabine commerciale.
- **Ophtalmologie :** Chirurgies rétiniennes récentes avec injection intraoculaire de gaz expansif (risque de cécité irréversible par surpression d'altitude).
- **Oncologie et hématologie :** Chimiothérapies aplasiantes et états d'immuno-dépression sévère interdisant le confinement dans l'air recyclé des avions commerciaux.
- **Handicap lourd :** Patients appareillés de fauteuils roulants électriques coquilles non démontables, excédant les gabarits de soute des appareils régionaux ATR 72.

II. LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE : 6,24 M€ DE SURCOÛTS ET REFUS SYSTÉMATIQUES

Alors que le billet d'avion est pris en charge à 100 % via la plateforme TSAM au titre de la DSP, les caisses d'Assurance Maladie appliquent une interprétation restrictive et discriminatoire de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale envers les malades maritimes :

- **Refus de prise en charge de la couchette/cabine individuelle :** Remboursement limité au strict « tarif passage pont », obligeant des malades affaiblis à financer de leur poche une cabine fermée indispensable au repos et à l'isolement sanitaire (120 € à 240 € par traversée).
- **Refus du forfait véhicule accompagnant :** Rejet systématique de la prise en charge du véhicule personnel indispensable pour transporter le patient de son village d'origine au port de départ (Bastia/Ajaccio/Porto-Vecchio/Propriano), puis du port d'arrivée (Marseille/Toulon) jusqu'au centre hospitalier universitaire (CHU La Timone, Nord, Sainte-Marguerite).
- **Surcoût direct moyen supporté :** De **850 € à 1 800 € par cycle de traitement**, supporté par les ménages les plus précaires de l'île.

III. MOYENS DE DROIT ET CONCLUSIONS OPÉRATIONNELLES

La carence de l'État et des caisses de Sécurité sociale viole frontalement le **principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et d'égal accès aux soins** (Préambule de 1946, alinéa 11) ainsi que la jurisprudence constante du Conseil d'État sur la continuité territoriale sanitaire.

PAR CES MOTIFS, LES REQUÉRANTS CONCLUS :

1. À l'injonction faite à la CPAM de reconnaître le transport maritime de nuit en cabine individuelle et avec véhicule comme prescription médicale de droit commun pour tout patient présentant une contre-indication aérienne formelle ;
2. À l'intégration du volume maritime dans le calcul du rapatriement de la rente sanitaire territoriale, portant le black budget de la santé à **177,11 millions d'euros par an** ;
3. À la condamnation de l'État au remboursement rétroactif des frais indûment avancés par les familles corses sur les trois derniers exercices.

```
AUTHENTIFICATION CRYPTOGRAPHIQUE FORENSIQUE ISO/IEC 27037:2012
Scellé par la Cellule d'Investigation L'OCHJU • Fait à Bastia, le 17 Octobre 2026
```

